

後記【事例】に関する次のアからオまでの【記述】のうち、【見解】に示す考え方からの帰結として正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。ただし、判例がある場合には、それに照らして考えるものとする。

【事例】

甲には、乙宅において、乙に対して暴行を加え、その反抗を抑圧して、乙所有の財布を強取したという強盗の事実の嫌疑が認められる。

【見解】

- I. 逮捕に引き続き勾留の理由となる被疑事実は、先行する逮捕の理由とされた被疑事実と同一のものでなければならない。
- II. 実体法上一罪の関係にある被疑事実を理由とする身体拘束は、一回に限り認められる。
- III. 身体拘束に関する処分は、明示的に身体拘束の理由とされている被疑事実について行われるもので、それ以外の事実のみに基づいて行われてはならない。

【記述】

- ア. 【見解】Iによれば、検察官は、甲が【事例】中の強盗の被疑事実について逮捕された場合に、逮捕中の捜査の結果を踏まえて恐喝に評価を改め、その逮捕に引き続き、乙に対する恐喝の被疑事実を理由として甲の勾留を請求することはできない。
- イ. 【見解】Iによれば、検察官は、甲が【事例】中の強盗の被疑事実について逮捕された場合に、これに引き続いて、別に判明した、甲の丙に対する強盗の被疑事実のみを理由として甲の勾留を請求することはできない。
- ウ. 【見解】IIによれば、司法警察員は、【事例】中の強盗の被疑事実を乙に対する暴行の被疑事実と乙に対する窃盗の被疑事実に分割し、甲が暴行の被疑事実で逮捕、勾留された後に、改めて、窃盗の被疑事実で逮捕状を請求することはできない。
- エ. 【見解】IIによれば、司法警察員は、甲が【事例】中の強盗の被疑事実について逮捕された後、これに引き続き勾留請求が却下された場合に、甲が【事例】中の強盗を行うための手段として乙宅に侵入した旨の住居侵入の被疑事実（【事例】中の強盗の被疑事実と牽連犯の関係に立つものとする）を理由として、甲の逮捕状を請求することができる。
- オ. 【見解】IIIによれば、検察官は、【事例】中の強盗の被疑事実を理由とする勾留の延長を請求するに当たり、並行して実施している別の被疑事実の捜査から判明した事情は、前記強盗の被疑事実に関連するとしても、これを示すことはできない。

1. ア イ 2. ア オ 3. イ ウ 4. ウ エ 5. エ オ

ア 誤っている

【見解】Ⅰは、「逮捕に引き続く勾留の理由となる被疑事実、先行する逮捕の理由とされた被疑事実と同一のものでなければならない」というものである。この見解に立つと、検察官は、甲が【事例】中の強盗の被疑事実について逮捕された場合に、逮捕中の捜査の結果を踏まえて恐喝に評価を改め、その逮捕に引き続き、乙に対する恐喝の被疑事実を理由として甲の勾留を請求することができる。なぜなら、この場合、「先行する逮捕の理由とされた被疑事実」と「勾留の理由となる被疑事実」は、その法的評価が異なっているにすぎず、両者は同一のものだからである。

イ 正しい

【見解】Ⅰは、「逮捕に引き続く勾留の理由となる被疑事実、先行する逮捕の理由とされた被疑事実と同一のものでなければならない」というものである。この見解に立つと、検察官は、甲が【事例】中の強盗の被疑事実について逮捕された場合に、これに引き続いて、別に判明した、甲の丙に対する強盗の被疑事実のみを理由として甲の勾留を請求することはできない。なぜなら、この場合、「先行する逮捕の理由とされた被疑事実」と「勾留の理由となる被疑事実」が異なっているからである。

ウ 正しい

【見解】Ⅱは、「実体法上一罪の関係にある被疑事実を理由とする身体拘束は、一回に限り認められる」というものである。この見解に立つと、司法警察員は、【事例】中の強盗の被疑事実を乙に対する暴行の被疑事実と乙に対する窃盗の被疑事実に分割し、甲が暴行の被疑事実で逮捕、勾留された後に、改めて、窃盗の被疑事実で逮捕状を請求することはできない。なぜなら、この場合、実体法上一罪の関係にある被疑事実を理由とする身体拘束を2回認めることになってしまうからである。

エ 誤っている

【見解】Ⅱは、「実体法上一罪の関係にある被疑事実を理由とする身体拘束は、一回に限り認められる」というものである。この見解に立つと、司法警察員は、甲が【事例】中の強盗の被疑事実について逮捕された後、これに引き続く勾留請求が却下された場合に、甲が【事例】中の強盗を行うための手段として乙宅に侵入した旨の住居侵入の被疑事実（【事例】中の強盗の被疑事実と牽連犯の関係に立つものとする）を理由として、甲の逮捕状を請求することはできない。

なぜなら、ここでいう実体法上一罪とは、観念的競合、牽連犯など、罪数を基準にして、複数の犯罪の構成要件に該当する行為であっても一罪として扱う場合をいうから、強盗の被疑事実とこれと牽連犯の関係にある住居侵入の被疑事実で逮捕・勾留を重複して行うことはできず、上記2個の被疑事実を一罪と捉えて、1回の逮捕・勾留で処理することになるからである。

オ 誤っている

【見解】Ⅲは、「身体拘束に関する処分は、明示的に身体拘束の理由とされている被疑事実について行われるもので、それ以外の事実のみに基づいて行われてはならない」というものである。この見解に立つと、検察官は、【事例】中の強盗の被疑事実を理由とする勾留の延長を請求するに当たり、並行して実施している別の被疑事実の捜査から判明した事情は、前記強盗の被疑事実に関連したものであるならば、これを示すことができる。なぜなら、この場合、別の被疑事実の捜査から判明した事情であったとしても、それが前記強盗の被疑事実に関連するものである以上、当該事情を考慮してなされる勾留延長は、あくまで、前記強盗の被疑事実という、明示的に身体拘束の理由とされている被疑事実について行われたものといえ、それ以外の事実のみに基づいて行われたとはいえないからである。

以上により、正しい記述はイとウであり、したがって、正解は肢3となる。